

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴰⴽⴷⴰⵢⵜ



ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et
des Eaux et Forêts



الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان
ANDZOA
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵔⵓⵎⵓⵔ
Agence Nationale pour le Développement
des Zones Oasiennes et de l'Arganier

AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET
DE L'ARGANIER

*APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX
N°05/2026/ANDZOA du 08/04/2026 à 11 heures*

**Organisation des sessions de formation au profit du
personnel de l'Agence Nationale Pour le Développement
des Zones Oasiennes et de l'Arganier**

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

**Réservé aux très petites, petites et moyennes entreprises, y compris les jeunes
entreprises innovantes, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-
entrepreneurs**

SOMMAIRE

CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES.....	7
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHÉ	7
ARTICLE 2: MAITRE D'OUVRAGE	7
ARTICLE 3: LIEU DE DEROULEMENT.....	7
ARTICLE 4: ORIGINE DES FONDS	7
ARTICLE 5: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ	7
ARTICLE 6: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX AU MARCHÉ	8
ARTICLE 7: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHÉ	9
ARTICLE 8: DOMICILE DU PRESTATAIRE.....	9
ARTICLE 9: NANTISSEMENT	9
ARTICLE 10: SOUS-TRAITANCE	10
ARTICLE 11: DELAI D'EXECUTION-PENALITES DE RETARD.....	10
ARTICLE 12: NATURE DES PRIX.....	11
ARTICLE 13: REVISION DES PRIX	11
ARTICLE 14: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE.....	11
ARTICLE 15: CAUTIONNEMENT DEFINITIF	12
ARTICLE 16: ASSURANCES - RESPONSABILITES.....	12
ARTICLE 17: MODALITÉS DE PAIEMENT	12
ARTICLE 18: RETENUE DE GARANTIE.....	13
ARTICLE 19: RESILIATION DU MARCHÉ	13
ARTICLE 20: RECEPTION PROVISOIRE	13
ARTICLE 21: DELAI DE GARANTIE	13
ARTICLE 22: RECEPTION DEFINITIVE.....	14
ARTICLE 23: BREVETS	14
ARTICLE 24: REGLEMENT DES LITIGES.....	14
ARTICLE 25: CAS DE FORCE MAJEURE.....	14
ARTICLE 26: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION	14
ARTICLE 27: MESURES COERCITIVES	15
ARTICLE 28: DROITS D'ENREGISTREMENT	15
ARTICLE 29: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHÉ	9
CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES	16
ARTICLE 30: CONSISTANCE DES PRESTATIONS.....	16
ARTICLE 31: CONSISTANCE ET ETENDUE DE LA PRESTATION	16
ARTICLE 32: ORGANISATION PEDAGOGIQUE.....	21

ARTICLE 33: RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE	21
ARTICLE 34: DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE.....	22
ARTICLE 35: EVALUATION DE LA FORMATION	22
ARTICLE 36: MOYENS HUMAINS ET MATERIEL DU TITULAIRE ET REMPLACEMENT DES INTERVENANTS	23
ARTICLE 37: DEFINITION DES PRIX	23

Royaume du Maroc
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Développement Rural et des
Eaux et Forêts
Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier
ANDZOA

Marché N°.../2026/ANDZOA

Organisation des Sessions de formation au profit du personnel de l'Agence Nationale Pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier.

Marché passé par appel d'offres ouvert national sur offres des prix conformément aux dispositions du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Entre :

Le Directeur Administratif et Financier de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier, désigné ci-après par le terme « **Maître d'ouvrage** »

D'une part

Et :

1. Cas d'une Personne Physique (ou auto-entrepreneur) :

Nom et prénom	
Adresse du siège social	
Adresse du domicile élu	
Registre de commerce (registre national de l'auto-entrepreneur)	
Lieu du registre de Commerce (registre national de l'auto-entrepreneur)	
Taxe professionnelle	
C.N.S.S	
Identifiant fiscal (I.F)	
Identifiant Commun de l'Entreprise (I.C.E)	
RIB	
Banque	

2. Cas d'une Personne Morale (ou coopérative ou union de coopératives) :

Nom et prénom



Qualité

Capital social

Adresse du siège social

Adresse du domicile élu

Registre de commerce

Lieu du registre de commerce

Taxe professionnelle

C.N.S.S

Identifiant fiscal (I.F)

Identifiant Commun de l'Entreprise (I.C.E)

R.I.B

Banque

3. Cas d'un Groupement

Membre 1 : (Chef de fil) :

Nom et prénom

Qualité

Capital social

Adresse du siège social

Adresse du domicile élu

Registre de commerce

Lieu du registre de commerce

Taxe professionnelle

C.N.S.S

Identifiant fiscal (I.F)

Identifiant Commun de l'Entreprise (I.C.E)

R.I.B

Banque

Membre 2 :

Nom et prénom

Qualité

Capital social

Adresse du siège social

Adresse du domicile élu

Registre de commerce	
Lieu du registre de commerce	
Taxe professionnelle	
C.N.S.S	
Identifiant fiscal (I.F)	
Identifiant Commun de l'Entreprise (I.C.E)	
R.I.B	
Banque	

Désigné ci-après par " **Le Prestataire**".

D'autre part

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :



CHAPITRE I : CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet l'organisation des sessions de formation au profit du personnel de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier.

ARTICLE 2: MAITRE D'OUVRAGE

Le maître d'ouvrage est le Directeur Administratif et Financier de l'Agence Nationale pour Le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier.

ARTICLE 3: LIEU DE DEROULEMENT

Les formations auront lieu dans la ville de Marrakech.

ARTICLE 4: ORIGINE DES FONDS

Le présent marché est financé dans le cadre du budget de fonctionnement de l'ANDZOA.

ARTICLE 5: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes :

1. L'acte d'engagement ;
2. Le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) complété par l'offre technique du titulaire ;
3. Le bordereau du prix-détail estimatif ;
4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de service portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passées pour le compte de l'Etat (CCAG-EMO).

En cas de discordances ou de contradictions entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se rapportant à l'offre financière telle que décrite par l'article 30 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics, et en tenant compte des stipulations de l'article 4 du CCAG-EMO, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

Par le fait même de la signature de l'acte d'engagement, le prestataire est réputé avoir lu et accepté les conditions et clauses prévues au présent CPS ainsi que celles prévues par les autres pièces rendues contractuelles par ce même document.

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent :

- Les ordres de services ;
- Les avenants éventuels ;
- Les décisions d'augmentation ou de diminution des prestations.



ARTICLE 6: REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX AU MARCHE

Le titulaire du marché reste soumis aux textes législatifs et réglementaires en vigueur tel qu'ils ont été modifiés ou complétés et notamment :

1. La loi n° 06-10, portant création de l'ANDZOA promulguée par le Dahir n°1-10-187 du 07 moharrem 1424 (13 décembre 2010) ;
2. La loi n° 112-13, relative au nantissement des marchés publics promulguée par le Dahir n° 1-15-05 du 29 Rabia II 1436 (19/02/2015);
3. La loi n° 69-00, relative au contrôle financier de l'Etat sur les prestataires publiques et autres organismes promulguée par le Dahir n°1-03-195 tel qu'elle a été modifiée et complétée.
4. La loi n°30.85, relative à la taxe sur la valeur ajoutée TVA promulguée par le Dahir N° 1.85.347 du Rabii II 1406 (20/12/1985)
5. La loi n°65-99, relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) ;
6. La loi n° 13-03, relative à la lutte contre la pollution de l'air promulguée par le dahir n° 1-03-61 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003) ;
7. La loi n° 11-03, relative à la protection et à la mise en valeur de l'environnement promulguée par le dahir n° 1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12/05/2003);
8. Le code du travail ;
9. Le code général des impôts ;
10. Le Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics ;
11. Le Décret Royal n° 330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967), portant règlement général de la Comptabilité Publique ;
12. Le Décret n°2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics ;
13. Le Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de services portant sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passés pour le compte de l'Etat (CCAG-EMO) ;
14. Le décret n ° 2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;
15. L'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Et tous les textes législatifs et règlements applicables à la date d'effet du présent appel d'offres.

ARTICLE 7: VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE

Le présent marché n'est valable définitif et exécutoire qu'après son approbation par l'autorité compétente et son visa par le Contrôleur d'Etat lorsque ledit visa est requis.

L'approbation du marché doit être notifiée au titulaire dans un délai maximum de soixante jours (60) à compter de la date d'ouverture des plis. Toutefois, ce délai peut être prorogé en application de l'article 36 du Décret n°2-22-431 précité.

ARTICLE 8: PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU MARCHE

Le suivi de l'exécution du marché est confié à un agent de l'ANDZOA désigné par le maître d'ouvrage.

Le Maître d'ouvrage notifie, par ordre de service, au prestataire dans les 15 jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des prestations, le nom, la qualité et les missions de cet agent.

Toute modification ultérieure relative à la désignation de l'agent précité sera communiquée au prestataire par ordre de service de maître d'ouvrage.

ARTICLE 9: DOMICILE DU PRESTATAIRE

A défaut par le prestataire de satisfaire aux prescriptions de l'article 17 du CCAG-EMO, en se faisant par élection de domicile au Maroc et l'indiquant dans l'acte d'engagement, toutes les notifications qui se rattachent à son entreprise, lui seront valablement faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée dans le Cahier des Prescriptions Spéciales.

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours suivant la date d'intervention de ce changement.

ARTICLE 10: NANTISSEMENT

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 Rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

- La liquidation des sommes dues par le maître d'ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de la Directrice Générale de l'ANDZOA, Ordonnateur.
- Au cours de l'exécution du marché, les documents cités à l'article 8 de la loi n°112-13 peuvent être requis du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;

- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 112-13 ;
- Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur de l'ANDZOA seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ;
- Le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 11: SOUS-TRAITANCE

Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvrage une copie certifiée conforme à l'original du contrat de sous-traitance qui précise, notamment, la nature des prestations sous-traitées, l'identité, la raison sociale ou la dénomination et l'adresse du ou des sous-traitants auxquels il a confié l'exécution d'une partie des prestations objet du marché.

La sous-traitance ne peut en aucun cas ni dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché TTC, ni porter sur le corps d'état principal du marché.

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Toutefois lorsque le titulaire envisage de recourir à la sous-traitance, il est tenu de faire appel à des prestataires installés au Maroc, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises y compris les jeunes entreprises innovantes, les coopératives, les unions de coopératives et les auto-entrepreneurs.

Le titulaire du marché est tenu de présenter au maître d'ouvrage les documents justifiant le paiement, par ses soins, des sommes dues au sous-traitant au fur à mesure de l'exécution des travaux sous-traités, conformément à l'article 151 du décret n° 2-22-431 précité

Le titulaire est tenu de délivrer au sous-traitant à sa demande une attestation de bonne exécution des prestations sous-traitées.

Le titulaire du marché demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.

ARTICLE 12: DELAI D'EXECUTION-PENALITES DE RETARD

1. Délais d'exécution :

Le délai d'exécution global pour la réalisation des prestations objet de ce marché est de **(06) six mois** ; il prendra effet à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des prestations.

Le programme de déroulement des formations sera arrêté d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché

2. Pénalités de retard :

A défaut d'avoir exécuté les prestations dans les délais prescrits, il sera appliqué une pénalité par jour de calendrier de retard d'un pour mille (1‰) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au prestataire de services.

L'application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de services de l'ensemble des autres obligations et responsabilités qu'il aura souscrites au titre du marché.

Le montant des pénalités sera plafonné à dix pour cent (10%) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus.

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le maître d'ouvrage est en droit de résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO.

ARTICLE 13: NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail.

ARTICLE 14: REVISION DES PRIX

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date de remise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.

ARTICLE 15: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de huit mille quatre cents (8.400,00) dirhams.

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d'ouvrage notamment dans les cas cités à l'article 15 du CCAG EMO et à l'article 24 du décret n °2-22-431 relatif aux marchés publics.

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l'article 16 du CCAG EMO.



ARTICLE 16: CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le cautionnement définitif est fixé à **trois pour cent (3%)** du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours qui suivent la notification de l'approbation du marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis au maître d'ouvrage.

Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de l'article 15 du CCAG EMO.

En application des dispositions de l'article 16, du CCAG-EMO, le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d'application de l'article 52, et la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une mainlevée délivrée par le maître d'ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois la date de la réception définitive des prestations dans les conditions prévues à l'article 49.

ARTICLE 17: ASSURANCES - RESPONSABILITES

Conformément à l'article 20 du CCAG-EMO tel qu'il a été modifié et complété, Le prestataire doit adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement de l'exécution du marché, les attestations d'assurances délivrées par les établissements agréés à cet effet justifiant la souscription des polices d'assurance couvrant les risques inhérents à l'exécution du marché (pendant tout le délai d'exécution du marché) et précisant leurs dates de validité, notamment, ceux se rapportant :

Aux véhicules utilisés pour les besoins de l'exécution du marché qui doivent être assurés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

Aux accidents du travail pouvant survenir au personnel du prestataire qui doivent être couverts par une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Aucun paiement ne sera effectué si le prestataire n'a pas respecté les dispositions citées ci-dessus.

Le prestataire devra garantir le maître d'ouvrage contre les conséquences de tout autre dommage ou préjudice causé par lui à l'occasion de l'exécution du marché à toute personne et/ou à toute propriété.

ARTICLE 18: MODALITÉS DE PAIEMENT

Les sommes dues au prestataire sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.

Le Maître d'ouvrage se libérera des sommes dues par lui, au titre du présent marché, en faisant donner crédit au compte bancaire ou postal ouvert au nom du prestataire et indiqué sur son acte d'engagement, sur présentation de :

- Une Facture, en 5 (Cinq) exemplaires, dûment signées et arrêtées par lui, indiquant les prestations rendues, les quantités exécutées et les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur.
- Des rapports de réalisation et pièces justificatives nécessaire à sa vérification par le Maître d'ouvrage.

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître d'ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées.

L'ANDZOA se libérera des sommes dues en exécution du présent marché en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du titulaire du marché dans les livres d'un établissement bancaire établi au MAROC.

Les paiements seront calculés compte tenu éventuellement des pénalités, de toutes sommes à la charge du prestataire.

Le montant de chaque décompte est réglé, au prestataire, dans un délai maximum de 60 jours à compter de la constatation du service fait et ce, conformément aux dispositions du décret n° 2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques.

ARTICLE 19: RETENUE DE GARANTIE

Vu la nature des prestations, aucune retenue de garantie ne sera opérée.

ARTICLE 20: RESILIATION DU MARCHE

En cas de résiliation du marché, il sera fait application des dispositions du CCAG- EMO. La résiliation du marché peut être prononcée dans toutes les conditions et modalités prévues par le décret n°2-22-431 du 08 mars 2023 relatif aux marchés publics, et celles prévues par le CCAG-EMO.

ARTICLE 21: RECEPTION PROVISOIRE

La réception provisoire sera prononcée après validation des prestations exécutées, et donnera lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception provisoire.

ARTICLE 22: DELAI DE GARANTIE

Vu la nature des prestations, aucun délai de garantie n'est prévu.

ARTICLE 23: RECEPTION DEFINITIVE

La réception définitive sera prononcée simultanément avec la réception provisoire du marché.

ARTICLE 24: BREVETS

Le prestataire garantira l'ANDZOA contre toute réclamation des tiers touchant à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque commerciale, d'un logiciel ou de droits de création industrielle résultant de l'emploi des fournitures ou d'un de leurs éléments dans l'exécution dudit marché.

ARTICLE 25: REGLEMENT DES LITIGES

Si, en cours d'exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le maître d'ouvrage et le prestataire, ceux-ci s'engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO.

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 26: CAS DE FORCE MAJEURE

Il sera fait application des prescriptions de l'article 32 du CCAG- EMO.

Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont comme suit :

- Neige : 0,2 m de hauteur
- Pluie : 70 mm/h
- Vent : 100 km/h
- Séisme : 7° échelle Richter

ARTICLE 27: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du marché.

Le prestataire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution.

Les dispositions du présent article s'appliquent à l'ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché.

ARTICLE 28: MESURES COERCITIVES

Le prestataire doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de service qui lui sont donnés par le maître d'ouvrage dans le cas contraire, Il sera fait application de l'article 52 du CCAG- EMO.

ARTICLE 29: DROITS D'ENREGISTREMENT

Le titulaire du marché doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement du marché conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES

ARTICLE 30: OBJECTIFS DES PRESTATIONS

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de formation du personnel de l'ANDZOA, les sessions de formation, objet du présent marché, sont dédiées à tout le personnel de l'agence dans l'objectif d'assurer leur adaptation aux changements juridiques et structurels et aux modifications de l'organisation du travail impliquées par les évolutions technologiques et économiques, et de favoriser leur évolution professionnelle.

C'est une opportunité qui permet l'amélioration de l'échange et le partage des bonnes pratiques et expériences entre le formateur et les différents participants.

Ces échanges visent à promouvoir l'apprentissage mutuel et l'enrichissement des savoirs et des savoir-faire.

D'une manière générale, cette formation va permettre aux participants de développer et renforcer leurs compétences et de se perfectionner en matière des thèmes programmés dans le cadre des sessions de formations.

ARTICLE 31: CONSISTANCE ET ETENDUE DE LA PRESTATION

Les prestations objet du présent marché consistent en :

- ✓ L'organisation et la dispense des sessions de formation au profit des agents de l'ANDZOA
- ✓ La prise en charge des participants aux sessions de formation.

A. L'organisation et la dispense des sessions de formation au profit des agents de l'ANDZOA

Les thèmes de sessions de formation objet du présent marché sont comme suit :

- ✓ Module n° 01 : Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026.
- ✓ Module n° 02 : Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)
- ✓ Module n° 03 : Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive
- ✓ Module n° 04 : La gestion des mesures disciplinaires dans la GRH du secteur public marocain : cadre juridique, procédures et bonnes pratiques managériales
- ✓ Module n° 05 : Marchés publics au Maroc : nouveautés, procédures et bonnes pratiques.

Les objectifs et le axes à traiter pour chaque module sont :

Module 1 : Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026

Objectifs :

Permettre aux cadres et agents de l'ANDZOA de comprendre, maîtriser et appliquer efficacement les nouveautés fiscales introduites par la Loi de Finances 2026, afin d'en mesurer les impacts financiers, budgétaires et opérationnels et de sécuriser la conformité fiscale de leurs pratiques administratives.

Axes à traiter pour le thème :

Axe 1 : Contexte général et orientations de la Loi de Finances 2026

Axe 2 : Nouveautés fiscales introduites par la Loi de Finances 2026

Axe 3 : Nouveautés fiscales en matière de TVA et fiscalité indirecte

Axe 4 : Impacts fiscaux sur les marchés publics et la commande publique

Axe 5 : Nouvelles obligations déclaratives et de conformité fiscale

Axe 6 : traitement comptable des changements fiscaux

Module 2 : Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)

Objectifs :

- Renforcer les compétences techniques des participants pour collecter, analyser et visualiser les données afin d'améliorer le suivi des projets, et la communication des résultats.
- Connaître les techniques permettant de rendre les données utilisables et exploitables ;
- Comprendre et réaliser des analyses à partir de données collectées pour appuyer la prise de décision et produire des rapports fiables.

Axes à traiter pour le thème :

Axe 1 : Fondamentaux de l'analyse de données

Axe 2 : Excel avancé pour l'analyse de données

Axe 3 : Visualisation avancée dans Excel

Axe 4 : Introduction à Power BI

Axe 5 : Visualisation et analyse avec Power BI

Module 3 : Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive

Objectifs :

- Optimiser l'utilisation de Microsoft Outlook pour la gestion des e-mails et la productivité.
- Maîtriser OneDrive pour la gestion et le partage sécurisé des documents.
- Automatiser certaines tâches et améliorer la collaboration en équipe.

Axes à traiter pour le thème :

Axe 1 : Microsoft Outlook - Gestion avancée des e-mails et du calendrier

Axe 2 : OneDrive - Stockage et collaboration efficace

Axe 3 : Automatisation et optimisation

Module 4 : Management de projets et Intelligence Artificielle

Objectifs :

- Acquérir une compréhension approfondie des concepts fondamentaux de l'intelligence artificielle, ainsi que des technologies et tendances actuelles dans ce domaine ;
- Développer les compétences nécessaires pour optimiser l'organisation managériale à l'aide de l'IA, notamment dans la gestion des réunions, des projets et de la communication.
- Maîtriser l'utilisation de l'IA dans le management de projets, avec une attention particulière portée aux apports de l'IA dans l'analyse automatisée des données ;
- Identifier les opportunités et défis liés à l'intégration de l'IA.

Axes à traiter pour le thème :

Axe 1 : Les concepts et les principes clés de IA ;

Axe 2 : IA et le management des projets ;

Axe 3 : Analyse et génération de contenus avec l'IA ;

Axe 4 : Limites, risques et éthique de l'IA ;

Module 5 : Marchés publics au Maroc : nouveautés, procédures et bonnes pratiques.

Objectifs :

Permettre aux cadres et agents chargés de la commande publique de maîtriser les nouveautés réglementaires des marchés publics au Maroc, d'appliquer correctement les procédures de passation et d'exécution, et d'adopter les bonnes pratiques garantissant la transparence, la performance et la sécurité juridique des marchés publics.

Axes à traiter pour le thème :

Axe 1 : Cadre juridique et nouveautés des marchés publics au Maroc

Axe 3 : Procédures de passation des marchés publics

Axe 4 : Gestion et suivi des marchés publics

Axe 5 : Bonnes pratiques, transparence et sécurisation juridique

Module 6 : Approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR).

Objectifs :

- Maîtriser les principes de la gestion axée sur les résultats dans les projets publics.
- Améliorer la planification, le suivi et l'évaluation des interventions de l'ANDZOA.
- Renforcer la culture de performance, de redevabilité et d'impact

Axes à traiter pour le thème :

Axe 1 : Concepts clés de la GAR : chaîne de résultats, indicateurs et cadres logiques.

Axe 2 : Intégration de la GAR dans le cycle de projets.

Axe 3 : Outils pratiques de suivi-évaluation et reporting orienté résultats

B. PRISE EN CHARGE DES PARTICIPANTS

La prise en charge des participants à la formation concerne les éléments suivants :

- La préparation de salles de formation
- L'hébergement et la restauration des participants ;
- Le kit de formation.

A. Location des salles de formation

Le prestataire doit fournir des salles de formation équipées de manière à garantir des conditions optimales de déroulement de la formation (chaises, matériels de projection,

climatisation, tableau magnétique, tableau chevalier, vidéoprojecteur, papier Flipchart, marqueurs etc....).

❖ **Exigences minimales :**

- Salle de formation dans le même lieu d'hébergement des participants ;
- Salle spacieuse et confortable adaptée à la taille de groupe ;
- Matériel de projection (vidéoprojecteur, écran, câblage, sonorisation si nécessaire) ;
- Climatisation et chauffage pour un confort optimal ;
- Disposition flexible des chaises et tables selon le format de la formation ;
- Connexion Wi-Fi stable et de bonne qualité de débit ;
- Mise à disposition de rallonges électriques et de prises adaptées pour l'utilisation des ordinateurs portables des participants.
- Eau minérale lors des sessions de formation (au moins deux bouteilles de ½ L par personne par jour).

B. L'hébergement des participants

L'hébergement des participants sera en chambres singles en demi-pension dans un hôtel au moins 4 étoiles ;

C. La restauration

Le prestataire est tenu d'assurer la restauration complète des participants durant toute la durée de la formation. À cet effet, il devra fournir, chaque jour :

❖ **Une pause-café (matin) comme suit :**

- Boissons : thé, café, lait chaud, jus frais (au moins trois jus naturels différents : orange, avocat, fraise, citron ou banane), eau minérale (au moins ½ L par personne) ;
- Accompagnements : viennoiseries variées, gâteaux fourrés à base d'amende, pâtisseries marocaines.

❖ **Un déjeuner.**

- Entrées froides ou chaudes : salade variée composée d'au moins 6 éléments différents ;
- Plats principaux comprenant : Tajines (agneau aux pruneaux, poulet au citron confit, veau aux légumes) ; ou grillades variées (viandes ou poissons) avec riz aux épices et légumes sautés.
- Desserts : corbeille de fruits de saison (au moins trois fruits) et pâtisseries ;
- Boissons : au moins ½ L d'eau minérale et ½ L boissons gazeuses au choix par personne.

D. Kit pédagogique à remettre aux participants

Chaque participant recevra un kit pédagogique qui comprend au moins :

- Fournitures d'écriture : un bloc-notes et un stylo bleu,
- Documents de formation :
 - Version papier du contenu de la formation ;

- Support numérique (USB) contenant les présentations, les documents, ressources et les études de cas.

La distribution du kit se fera directement au début de chaque session de formation, sous la responsabilité du prestataire ;

L'ensemble des supports fournis doit respecter les standards de qualité.

La durée de formation, le nombres des participants et le nombre de nuitées par module sont comme suit :

N°	Intitulé du module de formation	Durée de formation en jours	Nombre de participants	Nombre de nuitée par module
1	Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026.	2	12	36 nuitées
2	Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)	2	12	36 nuitées
3	Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive	2	12	36 nuitées
4	Management de projets et Intelligence Artificielle : Concepts et Pratique	2	12	36 nuitées
5	Nouveautés de passation et de gestion des marchés publics	2	12	36 nuitées
6	Approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	2	12	36 nuitées

ARTICLE 32: ORGANISATION DE LA FORMATION

Le prestataire est tenu d'assurer une organisation pédagogique efficace et interactive, mettant l'accent sur l'aspect pratique et appliqué des formations. Les sessions doivent être animées de manière dynamique, privilégiant les études de cas, les mises en situation et les simulations, afin de garantir une meilleure assimilation des compétences par les participants.

Le prestataire prendra en charge l'ensemble des aspects logistiques relatifs à l'organisation des sessions de formation.

ARTICLE 33: RESPONSABILITES DU PRESTATAIRE

Le prestataire est entièrement responsable de ses prestations, conformément aux usages de la profession, aux dispositions de la loi et de la jurisprudence ainsi que des conséquences dommageables qui pourraient résulter du fait de l'exécution non conforme ou incomplète de ses prestations.

Le prestataire doit informer le maître d'ouvrage de tous les incidents intervenus ou difficultés rencontrées durant l'accomplissement de ladite mission, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Le prestataire s'engagera à :

Dispenser les formations conformément à son offre technique préalablement présentée ;

Assurer dans de bonnes conditions la prise en charge des participants aux sessions de formation ;

Participer aux éventuelles réunions de cadrage avec le maître d'ouvrage ou son représentant ;

Le prestataire exécutera les prestations et remplira ses obligations avec la plus grande diligence, efficacité et efficience, selon les techniques et pratiques généralement acceptées selon les normes professionnelles en vigueur.

Le prestataire s'engage à ne divulguer aucune information concernant les services fournis, ou toute autre information confidentielle obtenue dans le cadre de ce marché.

ARTICLE 34: DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE PRESTATAIRE

Le prestataire est tenu de remettre au maître d'ouvrage, à l'issue de chaque session de formation, les documents suivants :

- Feuille de présence signée par les participants, vérifiée et contresignée par l'animateur et le prestataire, incluant leurs observations ;
- Documents pédagogiques :
 - Un (01) exemplaire du support de formation remis aux participants ;
 - Un (01) support numérique (clé USB) contenant supports de cours, exercices pratiques et autres documents utilisés durant la formation.
- Set de photos (minimum 10) illustrant le déroulement de la formation sur une clé USB ;
- Une unité de Kit distribué aux participants ;
- Un Rapport comprenant le déroulement de la formation (sur le plan pédagogique et le plan logistique et prise en charge), une synthèse des évaluations et observations des participants.
- Les attestations de formation destinées aux bénéficiaires

ARTICLE 35: EVALUATION DE LA FORMATION

L'évaluation des acquis de la formation sera effectuée au moyen d'un test de connaissance réalisé à la fin de chaque session la formation par le prestataire.

L'évaluation du déroulement de la formation et de son efficacité sera effectuée à l'issu de chaque module de formation au moyen d'une fiche d'évaluation fournie par le consultant.

A l'achèvement du marché, le prestataire prépare et remet au maitre d'ouvrage un rapport d'évaluation, il est axé sur :

- Les objectifs pédagogiques et opérationnels de la formation ;
- La planification des sessions de formation ;
- La qualité de l'animation et les outils pédagogiques ;
- Le contenu ;
- Les supports ;

- Les conditions matérielles ;
- Le déroulement de la formation ;
- La composition du groupe et le degré de motivation et de participation des bénéficiaires.

Toute formation considérée non conforme aux conditions et à la qualité exigée par le présent marché, est à reprogrammer par le prestataire, sans aucune facturation supplémentaire.

ARTICLE 36: MOYENS HUMAINS ET MATERIEL DU TITULAIRE ET REMPLACEMENT DES INTERVENANTS

Le titulaire du marché est tenu d'affecter à l'exécution des prestations, objet du marché les moyens en personnel et en matériel qu'il a proposé dans son offre technique, sur la base de laquelle le marché lui a été attribué.

Le prestataire doit obligatoirement faire intervenir les intervenants proposés dans son offre. Aucun remplacement n'est accepté sans l'autorisation de l'ANDZOA conformément aux dispositions de l'article 18 du CCAG-EMO.

L'ANDZOA se réserve le droit d'accepter ou de rejeter de remplacer un intervenant par un autre proposé.

Par ailleurs, le maître d'ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de tout intervenant dont les compétences s'avèrent inférieures aux exigences du marché.

ARTICLE 37: DEFINITION DES PRIX

Les prix objet du présent marché sont définis, pour chaque thème de formation, comme suit :

- **Prix n° a : Organisation de la formation** : ce prix rémunère, à la journée, l'organisation la formation y compris la rémunération de formateur, les charges liées à la location de salle de formation, les équipements et les outils pédagogiques pour l'animation de la formation, les kits dédiés à la formation et toutes autres sujétions.
- **Prix n° b : Hébergement** : Ce prix rémunère, à la nuitée l'hébergement des participants dans une chambre single en demi-pension dans un hôtel au moins 4*.
- **Prix n° c : Restauration** : ce prix rémunère, par participant, la pause-café et le déjeuner des participants à la formation selon le descriptif de l'article 27 du présent marché.

Le prestataire	Le Maître d'Ouvrage
Lu et Accepté	Directeur Administratif et financier signé: Said ABROU